



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003594/2021-72 (RJ2021/02257).

Data do julgamento: 12/04/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados: Marcos Navajas

Joedir Dilson do Lago

Fábio Navajas

Fábio de Almeida Navajas

Ementa: Apurar responsabilidade de administradores da Longdis S.A. pelo descumprimento de dispositivos da Instrução CVM nº 480/09, pela não elaboração tempestiva de demonstrações financeiras (art. 176, caput, da Lei nº 6.404/76) e pela não convocação tempestiva de assembleias gerais ordinárias (art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76). Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

- **a Marcos Navajas:**

a) na qualidade de diretor de relações com investidores da Longdis:

(i) multa de R\$ 70.000,00, pela não elaboração e não entrega tempestiva dos ITRs referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2019 e ao 1º trimestre de 2020, em infração aos arts. 21, V, e 29, caput, e II, da Instrução CVM nº 480/09.

(ii) multa de R\$ 55.000,00, por não fazer elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, em infração ao art. 176, caput, da Lei nº 6.404/76, e aos arts. 25, §2º, e 26, da Instrução CVM nº 480/09.

(iii) multa de R\$ 55.000,00, pelo não envio do formulário de referência de 2019, em infração aos arts. 21, II, e 24, §1º, da Instrução CVM nº

480/09.

(iv) multa de R\$ 70.000,00, pelo não envio tempestivo dos formulários cadastrais referentes aos anos de 2019 e 2020, em infração aos arts. 21, I, e 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/09.

b) na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Longdis:

(i) multa de R\$ 49.000,00, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019, em infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

(ii) absolvição da acusação de infração aos arts. 132 e art. 142, IV, da Lei 6.404/76, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018.

- **a Joedir Dilson do Lago, na qualidade de diretor da Longdis:**

(i) multa de R\$ 70.000,00, pela não elaboração tempestiva dos ITRs relativos ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2019 e ao 1º trimestre de 2020, em infração ao art. 29, caput, da Instrução CVM nº 480/09.

(ii) multa de R\$ 55.000,00, ao não fazer elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, em infração ao art. 176, caput, da Lei 6.404/76, e aos arts. 25, §2º, e 26, da Instrução CVM nº 480/09.

(iii) absolvição da acusação de infração aos arts. 21, II e IV, 24, §1º, e 29, II, da Instrução CVM nº 480/09.

- **a Fábio Navajas, na qualidade de conselheiro de administração da Longdis:**

(i) multa de R\$ 49.000,00, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019, em infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.

(ii) absolvição da acusação de infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018.

- **a Fabio de Almeida Navajas, na qualidade de conselheiro de administração da Longdis:**

(i) multa de R\$ 49.000,00, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019, em infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.

(ii) absolvição da acusação de infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da

comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi dos Santos, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 06/05/2022, às 12:58, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 08/05/2022, às 21:55, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 08/05/2022, às 22:30, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 09/05/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1484094** e o código CRC **237B09EF**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1484094** and the "Código CRC" **237B09EF**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER TÉCNICO Nº 77/2021-CVM/SEP/GEA-4

Assunto: Relatório previsto no art. 74 da Resolução CVM 45/2021 - Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação (Rito simplificado) - LONGDIS S.A. - Processo CVM nº 19957.003594/2021-72

Senhor Gerente,

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação (Rito Simplificado) - CVM nº 19957.003594/2021-72, aberto em decorrência da suspensão do registro de companhia aberta da LONGDIS S.A. ("Longdis" ou "Companhia").

I - DO EMISSOR

2. De acordo com o Formulário de Referência 2021, enviado pela Companhia em 09.11.2021, sua distribuição acionária é a descrita na tabela abaixo ([FRE - 2021 - V2](#)):

Tabela 1 - Composição Acionária da Companhia

Acionistas	Ordinárias	
	Quant. (mil)	%
Marcos Navajas	4.825.879	99,50%
Outros	24.016	0,50%
Total	4.849.895	100,00%

3. Os órgãos de administração da Companhia são compostos pelas seguintes pessoas:

Tabela 2 - Composição da Diretoria* (na época da suspensão do registro)

Cargo	Administrador
Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI	Marcos Navajas
Diretor Econômico-Financeiro e Técnico	Joedir Dilson do Lago

* Conforme ata da RCA (última arquivada no Sistema ENET) realizada em 27.12.2017 (Doc SEI nº 1242513)

Tabela 3 - Composição da Diretoria* (em vigor)

Cargo	Administrador	Início	Término
Diretor Administrativo, de Operações, de RH, DRI e Econômico-Financeiro	Marcos Navajas	29.10.2021	presente
Diretor Técnico	Fábio de Almeida Navajas	29.10.2021	presente

* Conforme ata da RCA realizada em 29.10.2021 ([Ata](#))

Tabela 4 - Composição do Conselho de Administração* (na época da suspensão do registro)

Cargo	Administrador	Início	Término
-------	---------------	--------	---------

Presidente	Marcos Navajas	07.05.2019	presente
Vice-Presidente	Fábio Navajas	07.05.2019	presente
Membro	Fábio de Almeida Navajas	07.05.2019	presente

* Conforme ata da AGO/E realizada em 07.05.2019 (Doc SEI nº 1242516)

Tabela 5 - Composição do Conselho de Administração* (em vigor)

Cargo	Administrador	Início	Término
Presidente	Marcos Navajas	29.10.2021	presente
Vice-Presidente	Alberto Coppola Bove	29.10.2021	presente
Membro	Fábio Navajas	29.10.2021	presente

* Conforme ata da AGO realizada em 29.10.2021 ([Ata](#))

4. Conforme informações constantes do FRE 2021, a Companhia possui 6 (seis) acionistas PF, 3 (três) acionistas PJ e 2 (dois) investidores institucionais. Segundo informações divulgadas pela Companhia, a Longdis não realizou distribuição pública de valores mobiliários de sua emissão. As ações de emissão da Companhia não foram objeto de negociação pública nos últimos 3 exercícios sociais (itens 18.4 e 18.9 do [FRE - 2021 - V2](#)).

5. A Companhia tem registro na CVM desde 30.06.1998.

II - DOS FATOS PROCESSUAIS

6. O termo de acusação originou-se da suspensão do registro de companhia aberta da Longdis, no âmbito do Processo 19957.004750/2020-31, comunicada à Companhia por meio do Ofício nº 104/2020/CVM/SEP (Doc SEI nº 1053928), de 14.07.2020, por haver estado a Companhia inadimplente com o dever de prestar informações periódicas à CVM por período superior a 12 (doze) meses, hipótese prevista no art. 52 da Instrução CVM nº 480/09.

Suspensão do Registro

7. A suspensão do registro da Companhia se deu em 14.07.2020, por ter descumprido, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações de divulgação de informações periódicas, previstas no art. 52 da Instrução CVM nº 480/09.

8. Até a data da suspensão, as seguintes informações previstas nos art. 21 e 30 da Instrução CVM nº 480/09 ainda não haviam sido entregues:

a) formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres findos em 31.03.2019 (1º ITR/2019), 30.06.2019 (2º ITR/2019), 30.09.2019 (3º ITR/2019) e 31.03.2020 (1º ITR/2020);

b) demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social findo em 31.12.2019 ("DF 2019");

c) edital de convocação para as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019;

d) ata das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019;

e) formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao exercício social findo em 31.12.2019 (DFP 2019);

f) formulário de referência referente ao exercício social findo em

31.12.2019 (FRE 2019); e

g) formulário cadastral referente ao exercício social findo em 31.12.2019 (FC 2019).

9. Com relação às DF 2019, havia elementos que permitiram concluir que elas não haviam sido elaboradas e auditadas nos termos da Lei nº 6.404/76, visto que não havia encaminhamento de tal documento à CVM, não havia registro na Junta Comercial e tampouco houve manifestação dos administradores no sentido de que tal documento tenha sido produzido.

10. No mesmo sentido, havia elementos que permitiram concluir que as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos em 31.12.2018 (AGO 2019) e 31.12.2019 (AGO 2020) não haviam sido convocadas ou realizadas, uma vez que não haviam sido enviados à CVM os documentos a elas referentes, não havia registro na Junta Comercial e tampouco houve manifestação dos administradores alegando que as assembleias tenham ocorrido.

Procedimento previsto na Instrução CVM nº 607/19 (em vigor à época)

11. Seguindo o rito estipulado pelo art. 5º da Instrução CVM nº 607/19, foram enviados ofícios aos administradores da Longdis, conforme tabela a seguir, por meio dos quais foram solicitadas manifestações a respeito do não envio, até a data da suspensão do registro da Companhia, das informações enumeradas anteriormente.

Tabela 6 - Ofícios enviados aos administradores da Companhia

Administrador	Ofícios enviados	Doc. SEI nº	Data	Respondido?
Marcos Navajas	Ofício nº 130/2020/CVM/SEP/GEA-4	1078253	18.08.2020	Não
Joedir Dilson do Lago	Ofício nº 131/2020/CVM/SEP/GEA-4	1078258	18.08.2020	Não
Fábio Navajas	Ofício nº 132/2020/CVM/SEP/GEA-4	1078260	18.08.2020	Não
Fábio de Almeida Navajas	Ofício nº 133/2020/CVM/SEP/GEA-4	1078262	18.08.2020	Não
Marcos Navajas	Ofício nº 18/2021/CVM/SEP/GEA-4	1195956	11.02.2021	Não
Joedir Dilson do Lago	Ofício nº 19/2021/CVM/SEP/GEA-4	1195968	11.02.2021	Não
Fábio Navajas	Ofício nº 20/2021/CVM/SEP/GEA-4	1195974	11.02.2021	Não

12. Todos os ofícios foram enviados para os endereços constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil, via sistema Infoconv; com exceção dos Ofícios nº 130/2020/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI nº 1078253) e nº 18/2021/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI nº 1195956), enviados ao Sr. Marcos Navajas no endereço comercial da Longdis.

13. Com exceção do Ofício nº 19/2021/CVM/SEP/GEA-4, enviado ao Sr. Joedir Dilson do Lago, recebemos os Avisos de Recebimento dos demais ofícios enviados, constantes na Tabela 1, o que inclui o Aviso de Recebimento de um outro ofício enviado ao Sr. Joedir Dilson do Lago (Ofício nº 131/2020/CVM/SEP/GEA-4).

14. Embora não tenha sido recebida, até a data de elaboração do termo de acusação, resposta aos ofícios enviados, considerando as diligências adotadas no sentido de obter dos acusados a manifestação sobre os fatos aqui tratados, considerou-se atendido o disposto no art. 5º da Instrução CVM nº 607/19.

15. Em 27.07.2020 e 05.02.2021, foram enviados, respectivamente, os Ofícios nº 101/2020/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI nº 1062688) e nº 9/2021/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI nº 1191754) à Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP ("JUCESP"), solicitando o envio de cópia dos documentos lá arquivados pela Companhia após 01.01.2019. Após a realização de diligência junto à JUCESP (Doc SEI nº 1242322), foi recebida resposta em 28.04.2021, indicando que não houve qualquer documento arquivado pela Companhia naquela Junta, desde 01.01.2019 até a data dessa resposta.

III - DA ACUSAÇÃO

16. Como comentado, a Companhia teve seu registro suspenso em 14.07.2020.

17. Cabe destacar os art. 13, 45 e 46 da Instrução CVM nº 480/09, que dispõem sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários:

Art. 13: "O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução."

Art. 45: "O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários."

Art. 46: "A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários."

Demonstrações Financeiras e formulários DFP

18. Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020, as últimas demonstrações financeiras e formulários DFP entregues pela Companhia haviam sido as do exercício findo em 31.12.2018.

19. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 não haviam sido enviadas à CVM pela Companhia, até a data de elaboração do termo de acusação.

20. Obtidas informações junto à JUCESP, verificou-se que, até ao menos 27.04.2021, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 também não haviam sido arquivadas junto àquele órgão.

21. Desse modo, os elementos acostados aos autos conduziram à conclusão de que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 não haviam sido elaboradas na forma e no prazo previstos na Lei nº 6.404/76 e nas normas da CVM, visto que não havia encaminhamento de tais documentos à CVM ou mesmo à Junta Comercial, nem manifestação dos administradores no sentido de que tais documentos tivessem sido produzidos.

22. Nos termos do art. 133, inciso II, da Lei nº 6.404/76, cópia das demonstrações financeiras devem ser colocadas à disposição dos acionistas, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária.

23. O art. 176 da Lei nº 6.404/76 atribui à Diretoria a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras.

24. Os art. 21, 25 e 26 da Instrução CVM nº 480/09 determinam:

Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:

[...]

III - demonstrações financeiras;

IV - formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP"

Art. 25: "O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do público.

[...]

§ 2º: A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social."

Art. 26: "As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:

I- elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976 e as normas da CVM;
e

II - auditadas por auditor independente registrado na CVM."

25. Em vista disso, no Termo de Acusação, foi apresentada a conclusão no sentido de que, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 no prazo e na forma prevista na Lei nº 6.404/76 e nas normas da CVM, restou caracterizada a violação ao **art. 176, caput, da Lei nº 6.404/76, art. 21, incisos III e IV, art. 25, § 2º, e art. 26 da Instrução CVM nº 480/09** por parte da Diretoria da Companhia, composta à época pelos Srs. Marcos Navajas, Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI, e Joedir Dilson do Lago, Diretor Econômico-Financeiro e Técnico.

26. Não foram atribuídas responsabilidades aos administradores da Companhia pela não elaboração do Formulário DFP relativo ao exercício de 2019, dado que, sem as informações das demonstrações financeiras relativas ao exercício mencionado, não seria possível seu preenchimento e envio, conforme precedentes neste sentido nos Processos RJ2015/03387 (voto disponível neste [link](#)) e RJ2015/03216 (voto disponível neste [link](#)).

Formulário de Referência

27. Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020, o último formulário de referência entregue pela Companhia havia sido o de 2018 ([FRE 2018](#)).

28. Os art. 21 e 24 da Instrução CVM nº 480/09 determinam:

Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:

[...]

II - formulário de referência"

Art. 24, § 1º: "O emissor deve entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de encerramento do exercício social."

29. Adicionalmente, a própria SEP, em seu OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 1/2021 ([Ofício Circular CVM/SEP 01/21](#)), orienta as companhias, em relação ao Formulário de Referência, que *"... é necessário sempre incluir as informações contidas nas demonstrações financeiras do exercício anterior ..."*.

30. Considerando que as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018 foram enviadas à CVM em 29.03.2019, restou caracterizada a responsabilidade dos seguintes administradores, referente à violação ao **art. 21, inciso II, e art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/09**, pelo não envio do formulário de referência de 2019: Sr. Marcos Navajas, Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI, e Sr. Joedir Dilson do Lago, Diretor Econômico-Financeiro e Técnico. Note-se que os dois diretores assinavam os formulários de referência dos anos anteriores como responsáveis ([Formulário de Referência - 2018 - V1](#) e [Formulário de Referência - 2017 - V6](#)).

31. Não foram atribuídas responsabilidades aos administradores da Companhia em razão do não envio do formulário de referência de 2020 à CVM, considerando a não elaboração das demonstrações financeiras

relativas ao exercício findo em 31.12.2019, até a elaboração do Termo de Acusação, conforme precedente neste sentido (Processo RJ2015/04018 - voto disponível neste [link](#)).

Formulário ITR

32. Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020, o último formulário ITR entregue pela Companhia havia sido o relativo ao trimestre findo em 30.09.2018 ([3º ITR/2018](#)).
33. Os art. 21 e 29 da Instrução nº CVM 480/09 determinam:
- Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:
- [...]
- V - formulário de informações trimestrais - ITR"
- Art. 29: "Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais - ITR, documento eletrônico que deve ser:
- [...]
- II - entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre."
34. Desta maneira, restou caracterizada a responsabilidade dos seguintes administradores, referente à violação ao **art. 21, inciso V, e art. 29, caput e inciso II, da Instrução CVM nº 480/09**, pela não elaboração e não entrega dos Formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em 31.03.2019 (1º ITR/2019), 30.06.2019 (2º ITR/2019), 30.09.2019 (3º ITR/2019) e 31.03.2020 (1º ITR/2020) à CVM: Sr. Marcos Navajas, Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI, e Sr. Joedir Dilson do Lago, Diretor Econômico-Financeiro e Técnico.

Não realização de AGO referentes aos exercícios de 2018 e 2019

35. A Lei nº 6.404/76 determina:
- Art. 123: "Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral."
- Art. 132: "Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
- I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
- IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167)."
- Art. 142: "Compete ao conselho de administração:
- IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132"
36. De acordo com o estatuto social da Companhia (Doc SEI nº 1243330), em seu art. 13:
- Art. 13: "Compete ao Conselho de Administração:
- [...]
- (ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembleia Geral Extraordinária."
37. No caso concreto, os elementos convergiram à conclusão de que as AGO referentes aos exercícios de 2018 e 2019 não haviam sido realizadas, uma vez que não havia registro de suas convocações ou de atas de realização no

sistema eletrônico da CVM, e tampouco manifestação dos administradores alegando que as assembleias tenham ocorrido. Também não havia, ainda, registros de que os documentos referentes a essas AGO haviam sido arquivados na JUCESP.

38. Desta forma, entendemos pela responsabilização dos membros do conselho de administração da Companhia, Sr. Marcos Navajas, Sr. Fábio Navajas e Sr. Fábio de Almeida Navajas, pela violação ao **art. 132 e art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76**, ao não diligenciar para a realização da assembleia geral ordinária relativa aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019.

Formulário Cadastral

39. Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020, o último formulário cadastral entregue pela Companhia havia sido o de 2018 ([FC 2018](#)), em 29.05.2018.

40. Os art. 21 e 23 da Instrução CVM nº 480/09 determinam:

Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:

I - formulário cadastral"

Art. 23, § único: "Sem prejuízo da atualização a que se refere o **caput**, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano."

41. Desta maneira, restou caracterizada a responsabilidade do Sr. Marcos Navajas, Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI, referente à violação ao **art. 21, inciso I, e art. 23, § único, da Instrução CVM nº 480/09**, pelo não envio dos formulários cadastrais referentes aos anos de 2019 e 2020 à CVM.

42. Note-se que, em 18.08.2020, foi enviado o Ofício nº 130/2020/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI nº 1078253) ao Sr. Marcos Navajas, por meio qual foi solicitada sua manifestação, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, sobre as razões da não divulgação, desde 31.12.2018, de informações periódicas e eventuais previstas nos art. 21 e 30 da Instrução CVM nº 480/09. Desse modo, foi apurada a responsabilidade pelo não envio do formulário cadastral de 2020, cujo prazo de entrega encerrou-se em 31.07.2020.

Responsabilidades

43. Diante de todo o exposto, no Termo de Acusação, foi proposta a responsabilização dos seguintes administradores:

I - Sr. **Marcos Navajas**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 273.130.558-46, residente na Rua Honduras, nº 174, Bairro Jardim Paulista, CEP 01428-000, São Paulo - SP, na qualidade de:

a. **Diretor Administrativo, de Operações, de Recursos Humanos e DRI**, por infração:

- i. ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, art. 21, incisos III e IV, art. 25, § 2º, e art. 26 da Instrução CVM nº 480/09, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019;
- ii. ao art. 21, inciso II, e art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/09, pelo não envio do Formulário de Referência de 2019;
- iii. ao art. 21, inciso V, e art. 29, *caput* e inciso II, da Instrução CVM nº 480/09, pela não elaboração e não entrega dos Formulários de Informações

Trimestrais referentes aos trimestres findos em 31.03.2019 (1º ITR/2019), 30.06.2019 (2º ITR/2019), 30.09.2019 (3º ITR/2019) e 31.03.2020 (1º ITR/2020) à CVM; e

- iv. ao art. 21, inciso I, e art. 23, § único, da Instrução CVM nº 480/09, pelo não envio dos formulários cadastrais referentes aos anos de 2019 e 2020 à CVM.

b. **Presidente do Conselho de Administração**, por infração:

- i. ao art. 132 e art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, ao não diligenciar para a realização da assembleia geral ordinária relativa aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019.

II - Sr. **Joedir Dilson do Lago**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 000.741.358-05, residente na Av. Dr. Yojiro Takaoka, 4384, cj. 17, Bairro Alphaville, CEP 06541-038, Santana de Parnaíba - SP, na qualidade de **Diretor Econômico-Financeiro e Técnico**, por infração:

- i. ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, art. 21, incisos III e IV, art. 25, § 2º, e art. 26 da Instrução CVM nº 480/09, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019;
- ii. ao art. 21, inciso II, e art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/09, pelo não envio do Formulário de Referência de 2019; e
- iii. ao art. 21, inciso V, e art. 29, *caput* e inciso II, da Instrução CVM nº 480/09, pela não elaboração e não entrega dos Formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em 31.03.2019 (1º ITR/2019), 30.06.2019 (2º ITR/2019), 30.09.2019 (3º ITR/2019) e 31.03.2020 (1º ITR/2020) à CVM.

III - Sr. **Fábio Navajas**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 428.974.838-49, residente na Rua Honduras, nº 174, Bairro Jardim Paulista, CEP 01428-000, São Paulo - SP, na qualidade de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**, por infração ao art. 132 e art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, ao não diligenciar para a realização das assembleias gerais ordinárias relativa aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019.

IV - Sr. **Fábio de Almeida Navajas**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 294.890.518-45, residente na Rua Honduras, nº 174, Bairro Jardim Paulista, CEP 01428-000, São Paulo - SP, na qualidade de **membro do Conselho de Administração**, por infração ao art. 132 e art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, ao não diligenciar para a realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019.

IV - DAS RAZÕES DA DEFESA

44. Em 30.04.2021, a SEP emitiu Termo de Acusação - Rito Simplificado

(Doc. SEI nº 1249714), e, por não ser necessário parecer da PFE-CVM, conforme termos do art. 7º, § 3º da Instrução CVM nº 607/19, enviou, na mesma data, o processo à CCP (Doc. SEI nº 1252161), nos termos do art. 16 da Instrução CVM nº 607/19 (em vigor à época).

45. Os acusados foram citados pela CVM (Docs SEI nºs 1252875, 1252921, 1252922 e 1252926) e, tendo em vista a ausência dos Avisos de Recebimento referentes às citações dos Srs. Marcos Navajas, Fábio Navajas e Fábio de Almeida Navajas, a citação destes foi realizada por meio de Edital de Citação (Doc SEI nº 1300546), de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa aos acusados.

46. Somente o acusado Sr. Joedir Dilson do Lago apresentou sua defesa (Doc. SEI nº 1365759), em 06.07.2021, por meio do escritório Theodoro & Balieiro Advogados Associados, nos seguintes principais termos:

- a) O acusado reconhece que integrou o quadro diretor da Longdis na qualidade de Diretor Econômico-Financeiro e Técnico;
- b) O acusado alega que, embora tenha assinado termo de posse, jamais exerceu de fato tal função, uma vez que a empresa nunca operou de fato, tendo em vista que os negócios planejados sequer seguiram adiante;
- c) O acusado alega que o Sr. Marcos Navajas, também acusado no presente processo administrativo sancionador, é de fato o real responsável pela empresa na qualidade de principal acionista e Diretor Administrativo;
- d) O acusado não nega a sua omissão quanto à entrega e cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 480/09;
- e) Diante da confissão do ilícito, o acusado solicita que a mesma seja considerada como circunstância atenuante, conforme o disposto no art. 66, inciso I da Instrução CVM nº 607/19, quando da aplicação das penalidades;
- f) O acusado alega que não há impedimento à aplicação da atenuante prevista no item anterior, considerando que tem celebrado acordo administrativo em processo de supervisão na esfera de atuação do Banco Central do Brasil, de que trata o art. 30 da Lei nº 13.506/17;
- g) O acusado alega possuir bons antecedentes, tendo sempre agido de boa-fé perante a CVM, e que confiou a administração da sociedade ao Sr. Marcos Navajas, acreditando que o mesmo prestava todas as informações perante a CVM dentro dos prazos legais; e que sua conduta de boa-fé deve ser considerada como circunstância atenuante quando da aplicação das penalidades;
- h) O acusado alega que a sociedade nunca entrou efetivamente em atividade, e desse modo não há que se falar em dano financeiro ou prejuízo a terceiros; o que deve ser considerado como circunstância atenuante quando da aplicação das penalidades; e
- i) O acusado alega que já manifestou diversas vezes sua vontade de se retirar da sociedade, sem nunca ter obtido qualquer resposta, motivo pelo qual deve ser responsabilizado o Sr. Marcos Navajas.

47. O acusado anexou em sua defesa, ainda, cópia de tela de mensagens supostamente enviadas ao Sr. Marcos Navajas, por meio do aplicativo *Whatsapp*, nos dias 05.01.2021, 07.01.2021 e 27.01.2021. Nelas, o acusado menciona, entre outras, a notificação da CVM sobre o processo administrativo sancionador em questão, sem obter qualquer retorno do Sr. Marcos Navajas.

48. Em 29.10.2021, em reunião do conselho de administração ([Ata](#)), foi deliberada a renúncia apresentada pelo Sr. Joedir Dilson do Lago ao cargo de Diretor Técnico, nos seguintes termos: "O Conselho de Administração deliberou e aprovou, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o quanto segue: a) Receber e aceitar a renúncia do Sr. Joedir Dilson do Lago ao cargo de Diretor Técnico, outorgando-lhe a mais plena, ampla e geral quitação em relação a todos os seus atos como diretor".

V - ANÁLISE DA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO

49. As alegações trazidas pelo Sr. Joedir Dilson do Lago corroboram as conclusões quanto aos fatos que foram objeto de apuração no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003594/2021-72.

50. Em relação às circunstâncias atenuantes apresentadas pelo defendente, compete ao Colegiado, em sede de julgamento, a avaliação dos diversos fatores que podem influenciar na dosimetria da pena, dentre os quais destacaríamos o exposto nos §§ 2º, 4º e 51 deste Parecer Técnico.

VI - DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PENDENTES E NOVAS RESPONSABILIDADES

51. Após a elaboração do Termo de Acusação, a Companhia apresentou quase a totalidade dos documentos pendentes, conforme tabela a seguir, com exceção daqueles referentes à AGO 2019.

Tabela 7 - Documentos entregues após elaboração do Termo de Acusação

Documento	Link	Data de elaboração¹	Data de entrega
formulário ITR - 31.03.2019	1º ITR/2019	01.09.2021	03.09.2021
formulário ITR - 30.06.2019	2º ITR/2019	01.09.2021	06.09.2021
formulário ITR - 30.09.2019	3º ITR/2019	01.09.2021	06.09.2021
formulário ITR - 31.03.2020	1º ITR/2020	15.09.2021	17.09.2021
demonstrações financeiras anuais completas - 2019	DF 2019	01.09.2021	01.10.2021
formulário DFP - 2019	DFP 2019	01.09.2021	08.09.2021
AGO 2020 - edital de convocação	AGO 2020 - edital	29.10.2021	29.10.2021
AGO 2020 - ata	AGO 2020 - ata	29.10.2021	29.10.2021
formulário de referência - 2019	FRE 2019	09.11.2021	09.11.2021
formulário cadastral - 2019	FC 2019	14.07.2021	14.07.2021
formulário cadastral - 2020	FC 2020	14.07.2021	14.07.2021

¹ A data de elaboração dos documentos foi considerada da seguinte forma: (i) formulário ITR, demonstrações financeiras anuais completas e formulário DFP: data do parecer da auditoria; (ii) edital de convocação e ata da AGO 2020: data dos documentos; e (iii) formulários de referência e cadastral: data de entrega dos documentos.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

52. Pelo exposto, sugerimos o envio do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003594/2021-72 à GCP, para providências, nos termos do § 1º do art. 74 da Resolução CVM nº 45/21.

Atenciosamente,
ARIEL MARCELO DOCTOROVICH

De acordo, à **SEP**,
JORGE LUÍS DA ROCHA ANDRADE
Gerente de Acompanhamento de Empresas-4

De acordo, à **GCP**,
FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresa



Documento assinado eletronicamente por **Ariel Marcelo Doctorovich, Analista**, em 12/11/2021, às 15:40, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luís da Rocha Andrade, Gerente**, em 12/11/2021, às 15:58, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 16/11/2021, às 16:23, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1385647** e o código CRC **2314373C**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1385647** and the "Código CRC" **2314373C**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.003594/2021-72

Reg. Col. 2466/22

Acusados: Marcos Navajas
Joedir Dilson do Lago
Fábio Navajas
Fábio de Almeida Navajas

Assunto: Apurar responsabilidade de administradores da Longdis S.A. pelo descumprimento de dispositivos da Instrução CVM nº 480/2009, pela não elaboração tempestiva de demonstrações financeiras (art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/1976) e pela não convocação tempestiva de assembleias gerais ordinárias (art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei nº 6.404/1976).

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. Introdução

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de Marcos Navajas, Joedir Dilson do Lago (“Joedir Lago”), Fábio Navajas e Fábio de Almeida Navajas (“Fábio Almeida”, em conjunto com os demais, “Acusados”), na qualidade de administradores, à época dos fatos, da Longdis S.A. (“Longdis” ou “Companhia”), por descumprimento de obrigações de elaboração e envio de informações periódicas à CVM, de elaboração de demonstrações financeiras (“DFs”) e de convocação para realização tempestiva de assembleias gerais ordinárias (“AGOs”).

2. O presente processo originou-se do Processo CVM SEI nº 19957.004750/2020-31, que teve por objetivo suspender de ofício o registro da Companhia, nos termos do art. 52 da Instrução CVM (“ICVM”) nº 480, de 07.12.2009¹, em razão do descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas², o que foi posteriormente revertido pela Companhia³.

¹ Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução. Parágrafo único. A SEP informará ao emissor sobre a suspensão de seu registro por meio de ofício encaminhado à sua sede, conforme os dados constantes de seu formulário cadastral, e por meio de comunicado na página da CVM na rede mundial de computadores.

² A Companhia, registrada perante a CVM desde 30.06.1998, teve seu registro suspenso pela SEP em 14.07.2020, tendo sido comunicada por ofício (Doc. SEI 1053928 do Processo CVM SEI nº 19957.004750/2020-31).

³ A Companhia conseguiu reverter a suspensão e está com seu registro ativo desde 17.12.2021 (v. segunda versão do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Em razão de o presente processo versar sobre matéria constante do Anexo 73 da ICVM nº 607, de 17.06.2019 (atual Anexo C da Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021), este tramita sob o rito simplificado anteriormente definido no art. 73 da referida Instrução, cujo teor foi reproduzido no art. 73 da referida Resolução⁴. Desta forma, nos termos do art. 74 da ICVM nº 607/2019, a SEP elaborou o Parecer Técnico nº 77/2021-CVM/SEP/GEA-4 (“Relatório”)⁵, que adoto⁶ com fulcro no art. 76 da Resolução CVM nº 45/2021⁷. O Relatório contém a descrição dos principais fatos ocorridos no processo, bem como breve análise das acusações pela área técnica.

II. Mérito

4. A Acusação apurou as seguintes irregularidades:

- (i) ausência de elaboração e apresentação dos formulários de informações trimestrais (“ITRs”) de 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 e 31.03.2020;
- (ii) ausência de elaboração e envio das DFs e do formulário de demonstrações financeiras padronizadas (“DFP”) referentes ao exercício social de 2019;
- (iii) ausência de envio do formulário de referência (“FRE”) de 2019;
- (iv) ausência de envio dos formulários cadastrais (“FCAs”) relativos a 2019 e 2020; e
- (v) não convocação para realização tempestiva das AGOs da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2018 e 2019.

5. Observo, por oportuno, que apenas Joedir Lago apresentou defesa⁸ neste PAS, na qual reconhece sua omissão em relação à entrega e ao cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e na ICVM nº 480/2009⁹, mas aponta o que entende que seriam elementos de exclusão de sua culpabilidade ou, ao menos, circunstâncias atenuantes a seu favor.

6. Quanto aos demais acusados, cabe pontuar que, de todo modo, a revelia, em sede de processo sancionador no âmbito da CVM, não importa em confissão quanto à matéria de fato e tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação¹⁰, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos suficientes de materialidade e autoria a amparar a acusação.

Formulário Cadastral de 2021 da Companhia (atualizado em 02.02.2022): <https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=111500&CodigoTipoInstituicao=1> <acesso 17.03.2022>.

⁴ Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 73 desta Instrução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

⁵ Doc. SEI 1385647.

⁶ Na Reunião do Colegiado de 25.01.2022 fui designada Relatora deste processo (Doc. SEI 1430246).

⁷ Art. 76. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74. (redação idêntica à anteriormente adotada no art. 76 da ICVM nº 607/2019).

⁸ Doc. SEI 1365759 (Defesa de Joedir Lago).

⁹ Tópico 2.1 da Defesa de Joedir Lago.

¹⁰ Conforme o art. 28 da Resolução CVM nº 45/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. Assim, cumpre verificar se estão caracterizadas as infrações imputadas pela SEP e se os administradores acusados são os responsáveis por tais infrações.

8. O descumprimento dos deveres informacionais que foram objeto da acusação neste PAS é fato incontroverso nos autos, tendo sido apontado que nenhum dos prazos para envio dos documentos periódicos referidos pela Acusação, previstos na ICVM nº 480/2009, foi observado pela Companhia, e tendo restado caracterizada a materialidade das infrações, objetivamente aferível. Além dos elementos de prova apresentados pela SEP na Acusação¹¹, cabe notar que as falhas imputadas a Joedir Lago foram reconhecidas expressamente em sua defesa.

9. Ademais, é importante ressaltar que os mandatos de Marcos Navajas e Joedir Lago, membros da Diretoria da Companhia à época, se iniciaram em 27.12.2017 e teriam, a princípio, expirado em 27.12.2019¹², antes, portanto, das datas limite para a entrega (a) das DFs de 2019 (01.06.2020); (b) do ITR referente ao primeiro trimestre de 2020 (29.06.2020); e (c) do FCA de 2020 (31.05.2020). A responsabilidade pela não elaboração das DFs e pela não elaboração e envio dos ITRs foi imputada a ambos os diretores, enquanto a responsabilidade pela não entrega do FCA foi imputada apenas a Marcos Navajas, como detalhado mais adiante.

10. No entanto, importa também observar, desde já, que a obrigação de prestar tais informações persistiu após a referida data, tendo em vista que, consoante o disposto no art. 150, §4º, da Lei nº 6.404/1976¹³, os administradores das sociedades anônimas permanecem em seus cargos – com todos os deveres e obrigações inerentes à posição – até a posse dos seus sucessores, ainda que os prazos dos respectivos mandatos já tenham se esgotado, o que não se evidenciou ter ocorrido antes das referidas datas limite.

11. Antes de passar à análise de cada uma das informações periódicas referidas pela Acusação, destaco que esta Autarquia já pacificou o entendimento de que, em não havendo disposição legal ou normativa que excepcione a obrigação de elaboração e envio de informações periódicas, a dispensa de sua elaboração e entrega apenas pode ocorrer em situações excepcionais de caso fortuito ou força maior¹⁴, as quais tampouco restaram configuradas neste caso.

¹¹ Como consta do Relatório, em 27.07.2020 e 05.02.2021, a SEP enviou, à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, os Ofícios nº 101/2020/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI nº 1062688) e nº 9/2021/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI nº 1191754), respectivamente, solicitando o envio de cópia dos documentos lá arquivados pela Companhia após 01.01.2019. Após essa diligência (Doc. SEI nº 1242322), foi recebida resposta em 28.04.2021, indicando que, à época, não havia qualquer novo documento arquivado pela Companhia na JUCESP (i.e., desde 01.01.2019 até 27.04.2021).

¹² Doc. SEI 1365759, págs. 16 e 17.

¹³ Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembleia-geral será convocada para proceder a nova eleição. (...) § 4º O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.

¹⁴ PAS CVM nº RJ2015/3529, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 08.12.2015; PAS CVM nº RJ2010/11567, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes, j. em 26.07.2011; PAS CVM nº RJ2011/7377, Dirª. Relª. Luciana Dias, j. em 20.03.2012;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12. Resta, então, proceder à análise da responsabilidade dos administradores no que tange cada uma das informações periódicas referidas pela Acusação.

Não Elaboração das Demonstrações Financeiras de 2019

13. A SEP imputou responsabilidade a Marcos Navajas e Joedir Lago pela não elaboração das DFs de 2019, em infração ao disposto nos artigos 21, incisos III e IV¹⁵, art. 25, §2º¹⁶,¹⁷ e art. 26¹⁸ da ICVM nº 480/2009, e no art. 176 da Lei nº 6.404/1976¹⁹.

14. Note-se, em primeiro lugar, que a própria Acusação expressamente ressaltou não ter atribuído responsabilidade aos administradores da Companhia pela não elaboração e não envio do Formulário DFP relativo ao exercício de 2019, dado que, sem as informações das referidas DFs, não era possível seu preenchimento e envio. Desse modo, por contradizer a própria acusação, descabe a pretendida responsabilização dos acusados por infração ao art. 21, inciso IV da ICVM nº 480/2009, que regula justamente a obrigação de entrega do Formulário DFP.

15. Quanto à **elaboração** das DFs, nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/1976, a CVM consolidou posicionamento no sentido de que, em não havendo previsão no estatuto atribuindo a um diretor específico a função de fazer com que as DFs sejam elaboradas, todos os diretores devem ser responsabilizados²⁰. No caso concreto, o estatuto social da Companhia não reservava a um diretor específico a função de fazer elaborar as DFs²¹, razão pela qual a responsabilidade pela escrituração contábil e produção da informação financeira cabia aos dois diretores da Companhia à época, Marcos Navajas e Joedir Lago.

16. Por essa razão, não procede o argumento de Joedir Lago, em sua defesa, quando sustenta que Marcos Navajas “*é de fato o real responsável pela empresa na qualidade de acionista e*

e PAS CVM nº SP2018/40, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 07.08.2018.

¹⁵ Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) III - demonstrações financeiras; IV - formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP (...).

¹⁶ Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do público. (...) § 2º. A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social.

¹⁷ Noto que, embora a SEP tenha feito referência a artigos que tratam do envio de DFs e DFPs, houve menção expressa a que a acusação foi apenas pela não elaboração das DFs, reputo que tais outras referências foram meros erros formais.

¹⁸ Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I - elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II - auditadas por auditor independente registrado na CVM.

¹⁹ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...).

²⁰ PAS CVM SEI nº 19957.008895/2019-78, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 07.07.2020.

²¹ Artigo 26 - Ao final de cada exercício social a diretoria fará elaborar o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas em lei.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

diretor administrativo”²². Como dito, tanto o art. 176 da Lei nº 6.404/1976 quanto o estatuto social da Companhia atribuem o dever de fazer elaborar as DFs à diretoria, de modo que a responsabilidade não está restrita só a um diretor, independentemente de seu controle acionário.

17. A meu ver, também não merece acolhida o argumento de que “*apesar de ter assinado termo de posse, jamais exerceu de fato tal função, isso pois, a empresa nunca operou de fato, tendo em vista que os negócios planejados sequer seguiram adiante*”²³. O registro de companhia aberta perante a CVM impõe o cumprimento de determinadas exigências legais e regulatórias, incluindo a de elaborar tais documentos, independentemente de ser não operacional ou de ter efetiva atuação no mercado de capitais. Assim, mesmo em período pré-operacional, as companhias abertas têm a obrigação de enviar à CVM informações periódicas e eventuais, observados os requisitos de conteúdo, forma e prazos estabelecidos pela ICVM nº 480/2009.

18. Diante disso, concluo que Marcos Navajas, na qualidade de Diretor Administrativo, de Operações, de Recursos Humanos e de Relações com Investidores da Longdis, e Joedir Lago, na qualidade de Diretor Econômico-Financeiro e Técnico da Longdis, à época dos fatos, devem responder pela **não elaboração das DFs de 2019** de modo tempestivo, em infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, e ao art. 25, §2º e art. 26, ambos da ICVM nº 480/2009.

19. Por outro lado, cabe pontuar que a responsabilidade pela tempestividade na produção de informações contábeis e financeiras da companhia aberta é conceitualmente distinta da responsabilidade pelo **envio** de tais informações, uma vez produzidas.

20. Em linha com precedentes do Colegiado²⁴, entendo que o art. 21 da ICVM nº 480/2009, que dispõe sobre a obrigação de envio de informações à CVM, tem caráter estritamente informacional e configura responsabilidade atribuída, em princípio, somente ao Diretor de Relações com Investidores (“**DRI**”), nos termos do art. 45 da mesma Instrução²⁵, respeitado o respectivo período de exercício no cargo.

21. Nesse sentido, observo que apenas Marcos Navajas poderia, em tese, ser acusado pelo descumprimento do art. 21, inciso III da ICVM nº 480/2009.

22. No caso concreto, porém, a SEP sequer chegou a acusar formalmente os diretores pelo

²² Pág. 4 da Defesa de Joedir Lago.

²³ Idem.

²⁴ PAS CVM nº RJ2017/5904, de minha relatoria, j. em 13.04.2021; PAS CVM SEI nº 19957.010135/2018-40, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 19.02.2021; PAS CVM SEI nº 19957.009878/2019-58, de minha relatoria, j. em 02.02.2021; PAS CVM SEI nº 19957.010135/2018-40, Dir. Alexandre Costa Rangel, j. 19.01.2021; e PAS CVM nº RJ2017/2945, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 24.07.2018.

²⁵ Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não envio das DFs. Com efeito, ainda que, no item 20 do termo de acusação²⁶, tenha-se registrado que “[a]s demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 não foram enviadas à CVM pela Companhia até a data de elaboração do presente termo de acusação”, no item 43 da peça acusatória, a SEP concluiu que marcos Navajas e Joedir Lago deveriam ser responsabilizados por “**não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019**”.

23. Portanto, entendo que, apesar das referências genéricas feitas ao art. 21, incisos III e IV, da ICVM nº 480/2009, não foi efetivamente atribuída responsabilização aos acusados por violação a tal dispositivo, à luz da precedente não elaboração das DFs de 2019.

Não Elaboração e Não Envio de Informações Periódicas – ITRs, FCAs e FRE

24. A Acusação imputou a Marcos Navajas e Joedir Lago, na qualidade de diretores da Companhia, a responsabilidade por (a) não elaborar e não entregar os ITRs dos trimestres findos em 03/2019 (1º ITR/2019), 06/2019 (2º ITR/2019), 09/2019 (3º ITR/2019) e 03/2020 (1º ITR/2020), em infração ao disposto no art. 21, V²⁷, e art. 29, *caput* e inciso II²⁸, da ICVM nº 480/2009; e (b) não entregar o FRE de 2019²⁹, em infração ao art. 21, II³⁰, e art. 24, § 1º³¹, da ICVM nº 480/2009.

25. Além disso, também imputou a Marcos Navajas, na qualidade de DRI da Longdis, a responsabilidade por não entregar os FCAs referentes aos anos de 2019 e 2020, em infração ao disposto no art. 21, I³², e no art. 23, parágrafo único³³, da ICVM nº 480/2009.

26. No que se refere à não **elaboração** dos ITRs, assim como no caso das DFs, tratava-se de atribuição da diretoria, consoante o disposto no art. 29, *caput*, da ICVM nº 480/2009, uma vez que não foi especificamente atribuída a um de seus membros pelo estatuto social da Companhia.

²⁶ Doc. SEI 1249714.

²⁷ Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) V - formulário de informações trimestrais – ITR.

²⁸ Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais - ITR, documento eletrônico que deve ser: (...) II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.

²⁹ Como destacado pela Acusação no Relatório, não foram atribuídas responsabilidades aos diretores pelo não envio do FRE de 2020 à CVM, considerando a não elaboração das DFs relativas ao exercício findo em 31.12.2019, até a elaboração do Termo de Acusação. O mesmo não se aplica em relação ao FRE de 2019 (pois as DFs de 2018 estavam disponíveis), tendo a SEP pontuado, ainda, que Marcos Navajas e Joedir Dilson do Lago assinavam os FREs dos anos anteriores como responsáveis (Formulário de Referência - 2018 - V1 e Formulário de Referência - 2017 - V6).

³⁰ Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) II - formulário de referência.

³¹ Art. 24. (...) § 1º O emissor deve entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de encerramento do exercício social.

³² Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: I - formulário cadastral; (...).

³³ Art. 23. (...) Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o *caput*, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Diante do fato de que tais formulários não foram elaborados tempestivamente e reiterando o mesmo raciocínio já exposto acima, entendo que Marcos Navajas, na qualidade de Diretor Administrativo, de Operações, de Recursos Humanos e de Relações com Investidores da Longdis, e Joedir Lago, na qualidade de Diretor Econômico-Financeiro e Técnico da Longdis, à época dos fatos, devem responder pela não elaboração do 1º ITR/2019, 2º ITR/2019, 3º ITR/2019 e 1º ITR/2020, em infração ao art. 29, *caput*, da ICVM nº 480/2009.

28. Quanto às obrigações de **envio** à CVM de FCA, FRE e ITRs, tem-se que devem ser observados os seguintes prazos:

- (i) O FCA deve ser atualizado sempre que qualquer dos dados nele contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração e, sem prejuízo dessa atualização, deve ser confirmado, até o dia 31 de maio de cada ano, que as informações contidas no FCA continuam válidas;
- (ii) O FRE atualizado deve ser entregue, anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de encerramento do exercício social; e
- (iii) O ITR deve ser entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.

29. No caso, nenhum dos prazos para envio dos referidos documentos foi observado pela Companhia, estando também caracterizada a materialidade das infrações, objetivamente aferível.

30. Marcos Navajas era o DRI da Longdis, à época dos fatos, devendo, portanto, responder pela não entrega dos FCAs. Como já asseverado, incumbia ao DRI, à luz do art. 45 da ICVM nº 480/2009, prestar as informações exigidas pela legislação e regulamentação.

31. A seu turno, pelos mesmos fundamentos já explicitados no tocante às DFs, entendo que Marcos Navajas e Joedir Lago devem responder pela não elaboração dos ITRs, o que estava a cargo de ambos os acusados, na qualidade de diretores (art. 29, *caput*, da ICVM 480/2009).

32. Entretanto, quanto à não entrega dos ITRs, em descumprimento aos arts. 21, inciso V, e 29, inciso II, considero que a responsabilidade administrativa recai apenas sobre Marcos Navajas, dado que o envio dos ITRs à CVM era atribuição exclusiva do DRI, por força do art. 45 da ICVM 480/2009, sendo improcedente a mesma acusação em relação ao acusado Joedir Lago.

33. A mesma conclusão acima se aplica à acusação de não envio do FRE de 2019, em descumprimento ao art. 21, inciso II, e art. 24, § 1º, da ICVM 480/2009.

34. Dessa maneira, são procedentes as acusações formuladas em face de Marcos Navajas, na qualidade de DRI da Longdis à época dos fatos: (i) pelo descumprimento do art. 21, inciso V, e do art. 29, *caput* e inciso II, da ICVM nº 480/2009, pela não elaboração e pelo não envio tempestivo do 1º ITR/2019, 2º ITR/2019, 3º ITR/2019 e 1º ITR/2020; (ii) pelo descumprimento do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

art. 21, inciso II, e art. 24, §1º, da ICVM nº 480/2009, pelo não envio do FRE de 2019; e (iii) pelo descumprimento do art. 21, inciso I, e art. 23, parágrafo único, da ICVM nº 480/2009, pelo não envio tempestivo dos FCAs de 2019 e 2020.

35. Procede, ainda, a acusação formulada em face de Joedir Lago, na qualidade de diretor da Longdis, de descumprimento do art. 29, *caput*, da ICVM nº 480/2009, pela não elaboração do 1ºITR/2019, 2ºITR/2019, 3ºITR/2019 e 1ºITR/2020. Contudo, o referido acusado não deve responder pelo descumprimento dos arts. 21, incisos II e V, 24, §1º, e 29, inciso II, da ICVM nº 480/2009, em razão do não envio dos citados ITRs e do FRE de 2019 pela Companhia.

Não convocação e realização tempestiva de AGOs

36. Por fim, aduziu a SEP que os acusados Marcos Navajas, Fábio Navajas e Fábio Almeida, como membros do Conselho de Administração da Companhia, devem ser responsabilizados pela não convocação tempestiva para realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019, em infração ao art. 132³⁴ e ao art. 142, IV³⁵, da Lei nº 6.404/1976.

37. O art. 132 da Lei nº 6.404/1976 requer a realização de AGO anual nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, enquanto o art. 142, IV, da mesma lei, dispõe que compete ao conselho de administração convocar a AGO.

38. Nesse sentido, as referidas AGOs deveriam ter sido realizadas até 30.04.2019 (doravante referida como “AGO/2018”) e 30.04.2020 (doravante referida como “AGO/2019”), respectivamente. Ocorre, porém, que o período de mandato do cargo dos conselheiros acusados neste PAS se iniciou em 07.05.2019, com duração até 07.05.2021³⁶. Note-se que, até 28.04.2019, outros três conselheiros de administração é que compunham o referido órgão da Companhia³⁷.

39. Releva, portanto, reconhecer que os referidos conselheiros assumiram seus cargos já após ultrapassada a data limite para convocação da AGO/2018. Sendo assim, não podem ser responsabilizados em relação a essa AGO, pois não cabia a eles diligenciar para que fosse convocada para realização no prazo legal. Assim, assiste razão à Acusação apenas no que tange à não convocação da AGO/2019, que não foi convocada nem realizada dentro do prazo legal³⁸.

³⁴ Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: (...).

³⁵ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...).

³⁶ Doc. SEI 1242516 do Processo CVM SEI nº 19957.004750/2020-31.

³⁷ FRE de 2018 da Companhia, que informava a composição por outros conselheiros (J.L.R, S.S.S.J. e L.H.C.V.G).

³⁸ Note-se que, pelas informações disponíveis, não foram realizadas reuniões da assembleia em 2020. As DFs de 2019 foram aprovadas em 29.10.2021, juntamente com as DFs de 2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

40. Pelo exposto, entendo que Marcos Navajas, Fábio Navajas e Fábio Almeida, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Longdis à época dos fatos, devem ser responsabilizados pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/1976, ao não diligenciar para a realização tempestiva da AGO/2019.

III. Dosimetria

41. Passo, assim, à dosimetria das penas.

42. Nos termos do art. 60, incisos II e III, da ICVM nº 480/2009, é considerada infração grave a inobservância reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas nela previstas e a inobservância do prazo fixado no art. 132 da Lei nº 6.404/1976 para a realização de AGO. De todo modo, cabe também avaliar a gravidade das condutas em concreto.

43. Em relação à penalidade a ser aplicada, destaco que os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.385/1976, de forma que os valores máximos das penas previstos na lei podem ser aplicados ao caso, seguindo os parâmetros trazidos pela ICVM nº 607/2019 e atualmente dispostos na Resolução CVM nº 45/2021.

44. Ademais, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.

45. Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em precedentes do Colegiado acerca das imputações de que se trata³⁹, fixo a pena-base de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das seguintes infrações:

- (i) não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras anuais referentes ao exercício social encerrado 2019;
- (ii) não elaboração e não entrega tempestiva dos formulários de informações trimestrais referentes aos períodos mencionados pela Acusação;
- (iii) não entrega tempestiva dos formulários cadastrais (2019 e 2020); e
- (iv) não entrega tempestiva do formulário de referência de 2019.

46. Por sua vez, em relação à não adoção de providências necessárias à convocação da AGO/2019, fixo a pena-base em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

³⁹ PAS CVM nº RJ2018/7396 (Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.010135/2018-40), Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 19.01.2021; PAS CVM SEI nº 19957.009878/2019-58, de minha relatoria, j. em 02.02.2021; PAS CVM nº RJ2017/5904 (Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.011489/2017-21), de minha relatoria, j. em 13.04.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

47. Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, como agravante, a reiteração da conduta irregular pelos respectivos acusados, quando aplicável.

48. Joedir Lago, em sua defesa, alegou que deve ser considerado como circunstância atenuante o fato de que as infrações apontadas não geraram prejuízo a terceiros, já que a Companhia nunca entrou em atividade, situação, porém, que, como dito, não mitiga os deveres informacionais de que se trata. Também pugnou como circunstâncias atenuantes os seus bons antecedentes, o fato de que já havia se manifestado no sentido de se retirar da Companhia⁴⁰ (tendo sua renúncia sido recebida em 29.10.2021⁴¹) e sua confissão (reconhecida pela Acusação), cujo teor corroborou as conclusões da SEP quanto aos fatos objeto de apuração e de acusação⁴². O referido acusado, porém, não faz jus à atenuante de bons antecedentes por força de condenação anterior na esfera administrativa⁴³.

49. De todo modo, considero como circunstâncias atenuantes em relação a todos os Acusados, (i) o número reduzido de acionistas da Companhia; e (ii) o fato de que os referidos documentos (com exceção daqueles referentes à AGO 2019⁴⁴) foram posteriormente apresentados à CVM, como apontado pela própria SEP no Relatório, tendo a Companhia conseguido reverter a suspensão de seu registro como companhia aberta. Também considero, como circunstância atenuante, os bons antecedentes dos Acusados, com exceção de Joedir Lago, como dito, mas com relação a quem acolho a atenuante de confissão.

50. A agravante e as atenuantes, acima referidas, conforme aplicáveis, incidirão sobre as penas-bases, no percentual de 15% cada.

IV. Conclusão e penalidades

51. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, voto:

A. Em relação a **Marcos Navajas**:

a) na qualidade de diretor de relações com investidores da Longdis, pela:

- (i) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$70.000,00** (setenta mil reais), por infração ao art. 21, inciso V, e ao art. 29, *caput*, e inciso II, da ICVM nº 480/2009, pela não elaboração e não entrega tempestiva dos ITRs referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2019 e ao 1º trimestre de 2020;

⁴⁰ Pág. 5 da Defesa de Joedir Lago.

⁴¹ Consoante consta também do Relatório, em que é feita menção a respectiva ata de reunião do Conselho de Administração em que foi recebida e aceita a referida renúncia (Seção IV, pág. 12).

⁴² Relatório, Seção V, pág. 12.

⁴³ PAS CVM SEI nº 19957.005263/2019-52, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020.

⁴⁴ Relatório, Seção VI, pág. 13.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (ii) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais), por infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, e aos arts. 25, §2º e 26, da ICVM nº 480/2009, ao não fazer elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019;
- (iii) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais), por infração ao art. 21, inciso II, e ao art. 24, §1º, da ICVM nº 480/2009, pelo não envio do formulário de referência de 2019; e
- (iv) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$70.000,00** (setenta mil reais), por infração ao art. 21, inciso I, e ao art. 23, parágrafo único, da ICVM nº 480/2009, pelo não envio tempestivo dos formulários cadastrais referentes aos anos de 2019 e 2020;

b) na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Longdis, pela:

- (i) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$49.000,00** (quarenta e nove mil reais), por infração ao art. 132 e ao art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019; e
- (ii) **absolvição** em relação à acusação de descumprimento do art. 132 e do art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018;

B. Em relação a **Joedir Dilson do Lago**, na qualidade de diretor da Longdis, pela:

- (i) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$70.000,00** (setenta mil reais), por infração ao art. 29, *caput*, da ICVM nº 480/2009, pela não elaboração tempestiva dos ITRs relativos ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2019 e ao 1º trimestre de 2020;
- (ii) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais), por infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, e aos arts. 25, §2º, e 26, da ICVM nº 480/2009, ao não fazer elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019; e
- (iii) **absolvição** em relação às acusações de descumprimento do art. 21, incisos II e IV, do art. 24, §1º, e do art. 29, inciso II, da ICVM nº 480/2009;

C. Em relação a **Fábio Navajas**, na qualidade de conselheiro de administração da Longdis, pela:

- (i) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$49.000,00** (quarenta e nove mil reais), por infração ao art. 132 e ao art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019; e
- (ii) **absolvição** em relação à acusação de descumprimento do art. 132 e do art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

D. Em relação a **Fábio de Almeida Navajas**, na qualidade de conselheiro de administração da Longdis, pela:

- (i) **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$49.000,00** (quarenta e nove mil reais), por infração ao art. 132 e ao art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019; e
- (ii) **absolvição** em relação à acusação de descumprimento do art. 132 e do art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018.

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.04.12 16:17:05 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora